



สัญญาค้ำประกัน

ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในต่างประเทศ) ปีการศึกษา...๒๕๖๘.....

ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณมหาวิทยาลัยรามคำแหง.....

ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย..... ถนนรามคำแหง.....

ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....

เมื่อวันที่ ...๕... เดือนกันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๘..... ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมอบอำนาจให้รองศาสตราจารย์.....

ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ส่วนราชการ

และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย/นาง/นางสาว เกิดเมื่อวันที่ ...๑๖... เดือนธันวาคม.....

พ.ศ.๒๕๐๒..... อายุ ...๖๕..... (.....หกสิบห้า.....) ปี อยู่บ้านเลขที่หมู่ที่-

ตรอก/ซอย ถนนเจริญกรุง..... ตำบล/แขวงวัดพระยาไกร....

อำเภอ/เขตบางคอแหลม..... จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์๑๐๑๒๐.....

ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ออกให้

เมื่อวันที่...๑๓... เดือนธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗..... และสำเนาทะเบียนบ้านแนบท้ายสัญญานี้

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ นาย/นาง/นางสาว

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ...ปริญญาเอกปีการศึกษา...๒๕๖๘...

ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) เลขที่.....๐๓ / ๒๕๖๘..... ลงวันที่.....๕ กันยายน ๒๕๖๘.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า

“สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา” กับผู้ให้ทุน เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ซึ่งผู้รับทุนมีความผูกพันต้องชดใช้

ทุนคืนตามที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายให้แล้วทั้งสิ้นพร้อมชำระเบี้ยปรับอีกจำนวน ๒ (สอง) เท่าของเงินทุนดังกล่าวและเงินอื่นใด

ที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษารวมดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด

ที่กำหนดตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีของจำนวน

ต้นเงินที่ผิดนัด (ถ้ามี) ตามสำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ค้ำประกันได้ทราบ

และเข้าใจข้อความในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันต่อผู้ให้ทุนว่า

ถ้าผู้รับทุนกระทำผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิด

ความรับผิดที่จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุน เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน

นับแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัดแล้ว ผู้ค้ำประกันยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินไม่เกินกว่าจำนวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ

ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค้ำประกันในสกุลเงินบาท

จำนวน.....๒,๒๒๘,๔๐๐.....บาท (...สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....)

และวงเงินค้ำประกันในสกุลเงินต่างประเทศอีกจำนวน.....๑.๑๖๙.๖๒๒ ดอลลาร์นิวซีแลนด์.....
 (...หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสองดอลลาร์นิวซีแลนด์...) กับดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม
 ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่ผู้ให้ทุนมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทั้งสิ้น
 ให้แก่ผู้ให้ทุนจนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ และผู้ค้ำประกัน
 จะรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้ให้ทุนไม่ได้
 มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัด ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจาก
 ความรับผิดในดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญา
 รับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันดังกล่าวแล้ว

ผู้ให้ทุนจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกถึงการผิดนัดของผู้รับทุนจะไปถึง
 ผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อด้วยทุนจากผู้ให้ทุน
 ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
 สาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งให้
 ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุน
 ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อด้วยทุนดังกล่าว แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกัน
 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อของผู้รับทุน จะทำให้ระยะเวลา
 ในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาฉบับนี้ เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือ
 แจ้งผู้ค้ำประกันและผู้ค้ำประกันยินยอมด้วยแล้ว ผู้ค้ำประกันตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่
 เพื่อให้การค้ำประกันของผู้ค้ำประกันได้ครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกัน ตามที่ผู้รับทุนได้รับ
 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อด้วย และถึงแม้ผู้ค้ำประกันจะไม่มาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่
 แต่ถ้าหากผู้ค้ำประกันได้ให้ความยินยอมในการขยายระยะเวลาศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันยังคงเป็น
 ผู้ค้ำประกันต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายระยะเวลาศึกษาต่อดังกล่าว

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญา
 รับทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบและผู้ค้ำประกัน
 ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอา
 การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
 ตามสัญญาฉบับนี้ และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้
 พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันตามที่กำหนด
 ไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาฉบับนี้ หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาศึกษาต่อที่ขยายออกไปตามข้อ ๑ วรรคสี่
 ของสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

ข้อ ๓ ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจาก
 ภาระผูกพันใด ๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุนดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....
 เนื้อที่.....(.....) ไร่.....(.....) งาน.....(.....) ตารางวา
 อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 ราคาประเมิน.....บาท (.....)

ข. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....
 เนื้อที่.....(.....) ไร่.....(.....) งาน.....(.....) ตารางวา
 อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 ราคาประเมิน.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่นๆ

ก.
 ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข.
 ราคาประมาณ.....บาท (.....)

ข้อ ๔ ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ
 ในทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพัน
 ผู้ค้ำประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุน
 การศึกษา จนถึงวันที่ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานขอใช้ทุนจนครบถ้วนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
 แต่ไม่เกิน๖.....(.....หก.....) ปี(.....) เดือน.....(.....) วัน นับตั้งแต่วันที่
 ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อ ๖ ผู้ค้ำประกันจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลา
 ที่ผู้รับทุนยังต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา เว้นแต่ผู้ให้ทุนอนุญาต
 ให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

ข้อ ๗ การส่งหนังสือบอกกล่าว หรือทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ ถึงผู้ค้ำประกัน ถ้าได้
 ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ค้ำประกันตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ค้ำประกันโดยชอบ โดยถือว่า
 ที่อยู่ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันได้ทราบข้อความในหนังสือและเอกสารดังกล่าวแล้ว
 นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารดังกล่าวไปถึงภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะมิผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม

หากผู้ค้าประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ ผู้ค้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ให้ทุน การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว หากผู้ให้ทุนได้ส่งหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถาม หรือเอกสารใด ๆ ไปยังผู้ค้าประกันตามที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือเสมือนว่าผู้ค้าประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว

ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อผู้ค้าประกัน

(.....)

ลงชื่อคู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

(.....)

ลงชื่อพยาน

(.....)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ พยาน

(.....)

นิติกรปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน

(.....)